FICHA NEMOTÉCNICA · ACUERDOS PREVIOS

Firma antes de empezar

01

Dos acuerdos que TALENT necesita hoy para proteger la información que maneja y su alianza en SST.

¿Qué es un acuerdo previo?

Es un compromiso escrito que se firma **antes** de iniciar una relación de trabajo. Deja claro qué hace cada parte, qué se protege y qué pasa si alguien incumple. Lo firmado obliga a las partes (Código Civil, art. 1602). **Sirve para** evitar malentendidos, proteger la información y, mientras TALENT no tenga figura societaria, es su **primer nivel real de formalización**.

Regla de oro

Sin firma, no hay datos.

No recibas nóminas, hojas de vida ni historias laborales de un cliente hasta que el NDA esté firmado.

1 NDA con clientes

Acuerdo de confidencialidad · Bilateral

> **Cuándo:** en la primera reunión con un cliente nuevo, antes de que te comparta cualquier información.

Qué debe decir:

- Quiénes firman y para qué servicio
- Qué información es confidencial (nómina, salarios, datos de trabajadores, procesos)
- Para qué se puede usar, y para nada más
- TALENT actúa como **encargada** del tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012)
- Medidas de seguridad: dónde y cómo guardas la información
- Vigencia, incluso después de terminar el contrato
- Devolución o borrado de la información al final
- Consecuencias por incumplimiento
- Firma, fecha y ciudad

2 MoU con la asesora SST

Memorando de entendimiento · Hoy es verbal

> **Cuándo:** antes de vender el próximo servicio de SST en el que ella participe.

Qué debe decir:

- Roles: qué hace TALENT y qué hace la asesora con licencia
- Cómo se fijan y pagan los honorarios
- Quién responde ante el cliente
- Uso de la marca TALENT y del nombre de la asesora
- Confidencialidad sobre los clientes
- No captación: ninguna se lleva al cliente de la otra
- Duración y cómo terminarlo
- Que es un primer paso, no un contrato laboral ni una sociedad

Paso a paso

1. **Ten las plantillas listas**
   Un NDA y un MoU modelo en tu carpeta de TALENT.
2. **Ajusta los datos de cada caso**
   Nombre del cliente, servicio, fecha y vigencia.
3. **Firmen las dos partes**
   Puede ser firma digital; guarda el PDF firmado.
4. **Archiva y lleva control**
   Una carpeta por cliente y una lista con fechas de vencimiento.

Tipos de acuerdos previos

- **NDA:** protege información. TALENT hoy
- **MoU:** ordena una alianza. TALENT hoy
- **LOI (carta de intención):** antes de negociar con un inversionista. Futuro
- **Pacto de socios:** reglas entre dueños. No aplica: una sola dueña

Fuentes: Código Civil, art. 1602 · Ley 1581 de 2012 · Decisión 486, arts. 260–266

FICHA NEMOTÉCNICA · ESTATUTOS S.A.S.

Lo que debes revisar en tus estatutos

02

Las cláusulas clave de una S.A.S. de un solo accionista, para leer la minuta antes de firmarla.

Basada en la minuta tipo de la Cámara de Comercio de Medellín (servicio virtual de creación de S.A.S.) y su Guía 20. Aplica si la fundadora elige la S.A.S.; esa decisión es suya.

¿Qué son los estatutos?

Son las reglas de juego de la empresa: cómo se llama, a qué se dedica, cuánto capital tiene, quién la representa y cómo se toman las decisiones. En una S.A.S. se pueden hacer por **documento privado** e inscribirse en la Cámara de Comercio (Ley 1258 de 2008, art. 5). **Sirven para** que clientes, bancos e inversionistas sepan quién decide y quién responde.

Revisa estas 8 cláusulas

1. **Nombre**
   La razón social debe terminar en "S.A.S." (art. 5).
2. **Domicilio**
   Itagüí: trámite en la Cámara del Aburrá Sur. Medellín: Cámara de Medellín.
3. **Objeto social**
   Puede ser indeterminado: "cualquier actividad lícita" (art. 5). Así cubres RR. HH., nómina, SST y software.
4. **Duración**
   Puede ser indefinida (art. 5).
5. **Capital**
   Autorizado, suscrito y pagado. El pagado puede completarse hasta en 2 años (art. 9).
6. **Accionista única**
   Elige decidir con una sola accionista y declara la situación de control (Decreto 667 de 2018). Tus decisiones van en actas (art. 17).
7. **Representante legal**
   Tú, y una suplente de confianza con límite de cuantía.
8. **Acciones y futuros socios**
   Reglas para vender acciones o recibir inversionistas (arts. 13 y 14).

Tu escudo

Responsabilidad limitada

Respondes hasta el monto de tus aportes, no con tus bienes personales (art. 1). Se pierde si la sociedad se usa para defraudar (art. 42).

Antes de firmar

- Lee la minuta completa
- Marca lo que no entiendas
- Valida impuestos con un contador
- Revisa que el nombre esté libre en el RUES
- Usa la firma digital del trámite virtual

Costo estimado

Constitución + registro*	**$152.800**
Sin beneficio Ley 1780	**$219.800**

*Capital de ejemplo $5.000.000. Simulador CCMA, 6 nov. 2026. No incluye la inscripción de la situación de control.

Lo que no está en los estatutos, no existe.

Revisa cada cláusula pensando en TALENT dentro de 3 años, no solo hoy.

Fuentes: Ley 1258/2008 · Ley 1780/2016 · Decreto 667/2018 · CCMA, Guía 20

FICHA NEMOTÉCNICA · REGISTRO DE MARCA

Protege tu nombre

Cómo registrar la marca ante la SIC, cuánto cuesta y qué decidir primero.

03

¿Qué es y por qué registrarla?

La marca es el signo que distingue tus servicios de los de otros. Sin registro no tienes derecho exclusivo sobre el nombre. La marca es uno de los pocos activos de una empresa nueva. En Colombia el derecho lo da el **registro**, no el uso.

Lo que encontramos

Al menos **8 marcas vigentes** con TALENT en clases 35 y 42, y TALENT HUNTERS negada en clase 35. Registrar "TALENT" solo tiene **riesgo alto**.

Tipos de marca

- **Denominativa: solo palabras (TALENT)**
- **Figurativa: solo imagen (la "T")**
- **Mixta: palabra + imagen (el logo completo)**
- **Tridimensional**
- **Sonora**
- **Lema comercial (People Infrastructure)**

A
Marca mixta
"TALENT People Infrastructure" con un logo más propio. Conserva el nombre, con riesgo de oposición.

B
Nombre nuevo
Un nombre distintivo, con nuevo rastreo. Más opciones de registro; implica cambiar la identidad.

C
Sin registrar
Sin costo hoy, pero sin protección. No recomendada.

Paso a paso

1. **Decide la opción A o B**
   Es tu decisión como fundadora.
2. **Pide cita en el CIGEPI de la SIC**
   Te orientan sobre la registrabilidad y te dan un certificado para el 25 % de descuento.
3. **Radica en línea en sipi.sic.gov.co**
   Dentro de los 2 meses siguientes al certificado. Clase 35 primero; 41 y 42 si el presupuesto alcanza.
4. **Publicación en la Gaceta**
   Terceros pueden oponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes.
5. **Examen y decisión de la SIC**
   Si se concede, la marca dura 10 años y se renueva.
6. **Úsala**
   Una marca registrada que no se usa por 3 años puede cancelarse.

Costos 2026

Primera clase, estándar	**$1.347.500**
Primera clase, mipyme	**$970.000**
Mipyme + certificado CIGEPI	**$727.500**
Clase adicional, mipyme	**$485.000**

Trámite en línea. Resolución 6167 de 2026, SIC.

Tus clases

- **35 · RR. HH. y nómina**
- **41 · Formación**
- **42 · Software**

El primero en registrar gana.

Elige un signo propio: que la marca proteja lo que TALENT construya, no lo que construyeron otros.

Fuentes: Decisión 486 de 2000, arts. 134–136, 146, 152, 154 y 165 · Resolución 6167 de 2026, SIC